

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 455/2535

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์

โจทก์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำเลย

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ ของโจทก์แม้จะเป็น อุทธรณ์ข้อกฎหมาย แต่ก็ เป็นข้อกฎหมาย ที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ วินิจฉัย จึงไม่รับ อุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าคำฟ้องและอุทธรณ์ โจทก์ในคดีนี้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน แต่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับคำแถลง คัดค้าน (อันดับ 6,7)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้า ทำงาน ให้จ่ายเงินย้อน หลัง ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ฟ้องของโจทก์ไม่มีการโต้แย้งสิทธิและมีได้แสดง โดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ ไม่รับฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 2)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ไม่ได้กล่าวไว้โดยแจ้งชัดว่าคำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่รับฟ้องของโจทก์ไม่ถูกต้องอย่างไรเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบจะรับไว้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 15 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ไม่ได้กล่าวไว้โดยแจ้งชัดว่าคำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่รับฟ้องของโจทก์ไม่ถูกต้องอย่างไรเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบจะรับไว้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 15 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ